



PUTUSAN
Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm.);**
Nomor KTP : 3174082311700004;
Kelahiran : Manado, 23 November 1970;
Umur : 52 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan M. Kahfi I GG. Sawo I/ 188, RT. 001/ RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : S2 (Sarjana Strata-II);

Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum, Pieter Talaway S.H.,CN.,MBA, Dkk kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di The Kensington Commercial Blok A. 12 Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDM – 36/JKT.BRT/01/2023, tanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm)** bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA dan saksi DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN (masing-masing

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada Terdakwa dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- 2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, saksi DODY PRAWIRANEGARA menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.

- 3) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, Terdakwa mengatakan “jangan lupa Singgalang 1” kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi DODY PRAWIRANEGARA akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari Terdakwa menghubungi saksi DODY PRAWIRANEGARA, karena saksi DODY PRAWIRANEGARA diminta oleh Terdakwa untuk menghadap Terdakwa di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel Santika, selanjutnya setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA sampai di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, lalu menukarnya dengan tawas, seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, guna dipergunakan untuk bonus anggota.
- 5) Terhadap arahan dari Terdakwa tersebut, saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika Terdakwa memerintahkan, maka saksi DODY PRAWIRANEGARA akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA, karena saksi DODY PRAWIRANEGARA tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA meninggalkan kamar hotel Terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.
- 6) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.41 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan kalimat “mainkan ya mas” dan saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab “siap jenderal”, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “minimal ¼ nya” dan saksi DODY PRAWIRANEGARA jawab kembali “siap 10 jenderal”.

- 7) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan *Press Release* yang dihadiri oleh Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan *Press Release*, Terdakwa kembali ke Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.13 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu menukarnya dengan tawas, dan agar hal tersebut dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap.
- 8) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja saksi DODY PRAWIRANEGARA, kemudian saat sudah berada di ruang kerja saksi DODY PRAWIRANEGARA, Terdakwa secara pribadi menanyakan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA terkait bagaimana nantinya cara saksi DODY PRAWIRANEGARA menukar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu di simpan di ruang kerja saksi DODY PRAWIRANEGARA.
- 9) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut, yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, yang mana dari total seluruh narkoba jenis shabu seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut, terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) gram merupakan narkoba jenis shabu, sedangkan, 5.000 (lima ribu) gramnya merupakan tawas yang seolah-olah narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah ditukar oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF pada tanggal 14 Juni 2022.

- 10) Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Huawei model Mate 40 Rs warna hitam nomor 08121176666 mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, di nomor *handphone* 082287094229, dengan mengatakan "ini ada barang 5 KG, CARIKAN LAWAN POSISI BARANG ADA DI RIAU", lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "BARANG BISA DIBAWA KE JAKARTA TIDAK ?", selanjutnya Terdakwa bilang kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau, namun saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki jaringan pembeli yang posisinya berada di Riau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bahwa nantinya akan ada orang suruhan Terdakwa, yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang akan menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 11) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, dalam hal ini yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Terdakwa adalah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA ialah agar saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan untuk

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



memudahkan koordinasi antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

- 12) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, agar saksi DODY PRAWIRANEGARA menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA guna meminta saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut, serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut secara tunai.
- 13) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, bertempat di Kota Bukit Tinggi, dalam acara *Sumatera Bike Week* yang dihadiri oleh Terdakwa dan juga perkumpulan *Harley Davidson Club Indonesia* seluruh Indonesia, saksi DODY PRAWIRANEGARA menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti narkotika jenis shabu yang telah disisihkan kiranya dapat disimpan di rumah dinas kapolda saja, namun Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyimpannya sendiri barang bukti narkotika jenis shabu tersebut.
- 14) Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.14 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang pada pokoknya meminta kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk memberi penegasan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan narkotika jenis shabu tersebut dilaksanakan, berdasarkan arahan tersebut saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab kepada Terdakwa bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA telah memberikan penegasan seperti yang dimaksud oleh Terdakwa, namun saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bersikeras untuk mengambil narkotika jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram terlebih dahulu dari saksi DODY PRAWIRANEGARA dan kemudian membayarnya setelah narkotika jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram berhasil terjual, atas informasi dari saksi DODY PRAWIRANEGARA terkait permintaan saksi LINDA

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



PUJIASTUTI alias ANITA dimaksud, maka Terdakwa meminta agar saksi DODY PRAWIRANEGARA menuruti saja permintaan Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut.

- 15) Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan akan rencana saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk membawa narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta, kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- 16) Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.56 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA yang pada pokoknya menegaskan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk keperluan biaya operasional dan juga menegaskan kembali kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa serah terima narkotika jenis shabu terjadi apabila saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA telah membayar sejumlah uang terlebih dahulu.
- 17) Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA menghadap Terdakwa dan melaporkan bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA akan membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan pada saat itu Terdakwa merespon perkataan dari saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan cara menawarkan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk kiranya membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan Terdakwa, namun saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya.
- 18) Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada Terdakwa bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA akan berangkat ke

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA agar saksi DODY PRAWIRANEGARA berhati-hati di jalan.

- 19) Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Ibukota Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik saksi DODY PRAWIRANEGARA, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna cokelat, lalu mereka letakkan kardus berwarna cokelat tersebut di mobil bagian belakang.
- 20) Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, untuk memberikan informasi terkait saksi DODY PRAWIRANEGARA yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu.
- 21) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah itu saksi DODY PRAWIRANEGARA berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF.
- 22) Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



ANITA, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

- 23) Bahwa pada sekira pukul 12.35 WIB, Saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun di kurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta arahan kepada Terdakwa terkait skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- 24) Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, akan tetapi saksi DODY PRAWIRANEGARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- 25) Berdasarkan arahan dari Terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan langsung

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA

26) Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kedalam mata uang Dollar Singapura menjadi sebesar 27.300 SGD dan kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Terdakwa pun menyetujui.

27) Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari Terdakwa, agar saksi DODY PRAWIRANEGARA datang berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA menyerahkan paper bag kecil yang didalamnya berisi mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa seharusnya saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam kesempatan itu pula, saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan kepada Terdakwa bahwa terkait narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari Terdakwa.

- 28) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.
- 29) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, saksi DODY PRAWIRANEGARA menjemput Terdakwa di Bandara Ngurah

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rai Bali dan pada saat itu saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu kurang lebih seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan “berarti 720 juta ya mas” dan saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab “siap jenderal”, lalu Terdakwa menjawab “ya sudah minggu depan saja”.

- 30) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pada tanggal 03 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 31) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



- 32) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, perihal darimana saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Terdakwa, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- 33) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus warna coklat yang berisikan :
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



- 34) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan :
1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari saksi DODY PRAWIRANEGARA dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 35) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan :
1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 36) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan :
1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 37) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan saksi DODY PRAWIRANEGARA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm)** bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA dan saksi DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp*

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 081333302001 milik saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada Terdakwa dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.

- 2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengganti sebagian barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Terdakwa tersebut, saksi DODY PRAWIRANEGARA menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.
- 3) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, Terdakwa mengatakan "jangan lupa Singgalang 1" kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi DODY PRAWIRANEGARA akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari Terdakwa menghubungi saksi DODY PRAWIRANEGARA, karena saksi DODY PRAWIRANEGARA diminta oleh Terdakwa untuk menghadap Terdakwa di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel Santika, selanjutnya setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA sampai di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, lalu menukarnya dengan tawas, seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, guna dipergunakan untuk bonus anggota.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Terhadap arahan dari Terdakwa tersebut, saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika Terdakwa memerintahkan, maka saksi DODY PRAWIRANEGARA akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA, karena saksi DODY PRAWIRANEGARA tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA meninggalkan kamar hotel Terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.
- 6) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.41 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan kalimat "mainkan ya mas" dan saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab "siap jenderal", lalu Terdakwa menjawab "minimal ¼ nya" dan saksi DODY PRAWIRANEGARA jawab kembali "siap 10 jenderal".
- 7) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan *Press Release* yang dihadiri oleh Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan *Press Release*, Terdakwa kembali ke Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.13 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu menukarnya dengan tawas, dan agar hal tersebut dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap.
- 8) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja saksi DODY PRAWIRANEGARA, kemudian saat sudah berada di ruang kerja saksi DODY PRAWIRANEGARA, Terdakwa secara pribadi menanyakan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA terkait bagaimana nantinya cara

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



saksi DODY PRAWIRANEGARA menukar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu di simpan di ruang kerja saksi DODY PRAWIRANEGARA.

- 9) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh Terdakwa beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut, yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, yang mana dari total seluruh narkoba jenis shabu seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut, terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) gram merupakan narkoba jenis shabu, sedangkan, 5.000 (lima ribu) gramnya merupakan tawas yang seolah-olah narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah ditukar oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF pada tanggal 14 Juni 2022.
- 10) Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Huawei model Mate 40 Rs warna hitam nomor 08121176666 mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, di nomor *handphone* 082287094229, dengan mengatakan "ini ada barang 5 KG, CARIKAN LAWAN POSISI BARANG ADA DI RIAU", lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "BARANG BISA DIBAWA KE JAKARTA TIDAK ?", selanjutnya Terdakwa bilang kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau, namun saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki jaringan pembeli yang posisinya berada di Riau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bahwa



nantinya akan ada orang suruhan Terdakwa, yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang akan menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

- 11) Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, dalam hal ini yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Terdakwa adalah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA ialah agar saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan untuk memudahkan koordinasi antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 12) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, agar saksi DODY PRAWIRANEGARA menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA guna meminta saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut, serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut secara tunai.
- 13) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, bertempat di Kota Bukit Tinggi, dalam acara *Sumatera Bike Week* yang dihadiri oleh Terdakwa dan juga perkumpulan *Harley Davidson Club Indonesia* seluruh Indonesia, saksi DODY PRAWIRANEGARA menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan kiranya dapat disimpan di rumah dinas kapolda saja, namun Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyimpannya sendiri barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- 14) Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.14 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang pada pokoknya meminta kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk memberi penegasan kepada



saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan narkoba jenis shabu tersebut dilaksanakan, berdasarkan arahan tersebut saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab kepada Terdakwa bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA telah memberikan penegasan seperti yang dimaksud oleh Terdakwa, namun saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bersikeras untuk mengambil narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram terlebih dahulu dari saksi DODY PRAWIRANEGARA dan kemudian membayarnya setelah narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram berhasil terjual, atas informasi dari saksi DODY PRAWIRANEGARA terkait permintaan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dimaksud, maka Terdakwa meminta agar saksi DODY PRAWIRANEGARA menuruti saja permintaan Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut.

- 15) Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan akan rencana saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk membawa narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta, kemudian Terdakwa menyetujuinya.
- 16) Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.56 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA yang pada pokoknya menegaskan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk keperluan biaya operasional dan juga menegaskan kembali kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa serah terima narkoba jenis shabu terjadi apabila saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA telah membayar sejumlah uang terlebih dahulu.
- 17) Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA menghadap Terdakwa dan melaporkan bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



langsung diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan pada saat itu Terdakwa merespon perkataan dari saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan cara menawarkan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk kiranya membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan Terdakwa, namun saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya.

- 18) Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada Terdakwa bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA agar saksi DODY PRAWIRANEGARA berhati-hati di jalan.
- 19) Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Ibukota Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik saksi DODY PRAWIRANEGARA, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang.
- 20) Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, untuk memberikan informasi terkait saksi DODY PRAWIRANEGARA yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu.
- 21) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah itu saksi DODY PRAWIRANEGARA berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF.

- 22) Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- 23) Bahwa pada sekira pukul 12.35 WIB, Saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun di kurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta arahan kepada Terdakwa terkait skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- 24) Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, akan tetapi saksi DODY PRAWIRANEGARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.

25) Berdasarkan arahan dari Terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan langsung mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA

26) Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kedalam

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



mata uang Dollar Singapura menjadi sebesar 27.300 SGD dan kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa, lalu setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Terdakwa pun menyetujui.

27) Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari Terdakwa, agar saksi DODY PRAWIRANEGARA datang berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA menyerahkan paper bag kecil yang didalamnya berisi mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa seharusnya saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam kesempatan itu pula, saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan kepada Terdakwa bahwa terkait narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari Terdakwa.

28) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.

- 29) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, saksi DODY PRAWIRANEGARA menjemput Terdakwa di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu kurang lebih seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab "siap jenderal", lalu Terdakwa menjawab "ya sudah minggu depan saja".
- 30) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pada tanggal 03 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 31) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO,



saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALOO SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

32) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, perihal darimana saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari Terdakwa, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru berikut simcard 08211338 6656.

33) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

34) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari saksi DODY PRAWIRANEGARA dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

35) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi LINDA PUJIASTUTI als ANITA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

36) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

37) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan saksi DODY PRAWIRANEGARA dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm)** dengan pidana MATI dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram **brutto** (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram);
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram);
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
 1. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram);
 2. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram);
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)

- 1 (satu) buah handphone merk Hwawei 40RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit Black Decoder HIK Vision DS-7716 NI-K4/16P Serial No. D92730199;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MELALUI SAKSI ARIF HADI PRABOWO)

- 1 (satu) lembar printout berisikan potongan video liputan tvOne menit 4.56 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkopimda yaitu Kajari, Kapolres, Dandim, Walikota yang dimuat oleh akun youtube tvOneNews yang diupload tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Pengendali shabu Telusur tvOne

- 1 (satu) dokumen berisikan 1 (Satu) surat perintah, 7 (tujuh) surat ketetapan status barang sitaan dan 2 (dua) berita acara pemusnahan barang bukti.

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan potongan video liputan tvone selama 16 detik tentang press release tanggal 14 Juni 2022 yang didokumentasikan tvOne tanggal 15 Juni 2022

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA)

- 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 9 Mei 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : _

- 1. Menyatakan terdakwa **TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"***;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram **brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram);**
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram);
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram);
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram);
 - b. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram);

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)*

- 1 (satu) buah handphone merk Hwawei 40RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA;

- 1 (satu) unit Black Decoder HIK Vision DS-7716 NI-K4/16P Serial No. D92730199

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar print out berisikan potongan video liputan tvOne menit 4.56 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkopimda yaitu Kajari, Kapolres, Dandim, Walikota yang dimuat oleh akun youtube tvOneNews yang diupload tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Pengendali shabu Telusur tvOne
- 1 (satu) dokumen berisikan 1 (Satu) surat perintah, 7 (tujuh) surat ketetapan status barang sitaan dan 2 (dua) berita acara pemusnahan barang bukti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan potongan video liputan tvone selama 16 detik tentang press release tanggal 14 Juni 2022 yang didokumentasikan tvOne tanggal 15 Juni 2022

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Mei 2023 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo telah bertindak tidak imparsialitas (memihak) dan tidak adil oleh karena:

1. Dalam pertimbangan hukumnya mengutip bulat-bulat (copy paste) seluruh uraian fakta versi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan/Surat Tuntutan dan hanya mempertimbangkan saksi-saksi fakta, ahli-ahli dan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum;
2. Tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui secara pasti tentang adanya penukaran narkoba dengan tawas, bahwa penyidik dari Polres Bukit tinggi yang menanganai narkoba tersebut tidak ada yang ditanyakan tentang penukaran narkoba tersebut, bahwa tidak ada penggalan residu dari Narkoba yang bakar untuk mengetahui apakah ada tawas yang ikut terbakar;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada Narkotika yang disita dari terdakwa, sedangkan Narkotika yang disita dari Linda Pujiastuti dan Narkotika yang disita dari Dody Prawiranegara tidak jelas asal usulnya apakah berasal dari penyisihan Narkotika seberat 4 5 Kg yang disita dari terdakwa lain, serta tidak ada uji laboratoris perbandingan apakah senyawa elemen 4 Kg Narkotika yang berada di rumah Dody Prawirabegara dan rumah Linda Pujiastuti sama;
4. Cara Pengambilan Alat Bukti elektronik melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE yng wajib dilakukan dengan digital forensik secara utuh dan menyeluruh;
5. Dengan adanya perintah dari Terdakwa untuk memusnahkan Narkotika, maka unsur turut serta bagi Terdakwa tidak terpenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Teddy Minahasa Putra, S.H.,S.I.K.,M.H.Bin H. Abu Bakar (Alm) (Pembanding/Terdakwa);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa/ Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K.,M.H.Bin H.Abu Bakar (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:
 - a. Dakwaan ke-1 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - b. Dakwaan ke-2 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHPidana;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan/atau Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

2. Membebaskan Terdakwa Teddy Minahasa Putra, S.H.,S.I.K.,M.H. Bin H. Abu Bakar (Alm) dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa/ Teddy Minahasa Putra, S.H.,S.I.K.,M.H. Bin H. Abu Bakar (Alm) dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging).
3. Memerintahkan agar Terdakwa/ Teddy Minahasa Putra,S.H., S.I.K.,M.H. Bin H. Abu Bakar (Alm) segera dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan diucapkan.
4. Memulihkan segala hak Terdakwa/ Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K., M.H.Bin H.Abu Bakar (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan calon pelaku tidak pidana, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2023 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Turut Serta secara Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau

Kedua : Turut Serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif Pertama, yang ancaman pidananya lebih tinggi dari dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak terdapat adanya alasan pembenar/ pemaaf serta terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama (pasal 114 ((2) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur terutama unsur ke (2) dan Unsur ke (3) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyatakan pendapatnya melalui Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt., tanggal 9 Mei 2023, bahwa semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi dan selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan awal dari adanya tangkapan barang bukti Narkotika sejumlah 41,387 Gram yang kemudian dilaporkan oleh Saksi Dody Prawiranegara (terdakwa dalam perkara lain) kepada terdakwa dan setelah konprensi Pers terdakwa memanggil Dody Prawiranegara ke ruang hotek terdakwa mengi menyampaikan agar barang bukti disisihkan sejumlah 10 Kg, selanjutnya melalui Komunikasi Whatshapp menyampaikan lagi tentang penyisihan barang bukti dengan cara menukar dengan tawas dan selanjutnya diuraikan pula adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Dody, dengan SAMSUL MA'ARIF dan juga dengan Linda Pijastuti yang semuanya dilakukan melawai aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya komunikasi dengan menggunakan sarana tehnologi informasi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencocokkan antara dua atau tiga alat yang dipergunakan oleh masing-masing pihak yang melakukan komunikasi sebab dengan cara ini dapat dipastikan bahwa sumber informasi benar berasal dari alat komunikasi yang satu dengan alat komunikasi yang lain, hal ini menjadi penting oleh karena dengan kecanggihan teknologi, nomor whatsapp dapat dikloning sehingga kalau hanya melihat alat komunikasi penerima maka keadaan ini dapat menjadi keliru;
2. Apabila data komunikasi telah dihapus maka satu-satunya cara untuk membuktikan adanya komunikasi tersebut adalah dengan menggunakan “digital forensik” dari alat yang dipergunakan melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dokumen yang terlampir dalam berkas perkara tidak ditemukan adanya digital forensik yang dapat membuktikan adanya komunikasi melalui Whatsapp dari alat komunikasi Terdakwa baik kepada Dody Prawiranegara, kepada Linda Pujiastuti maupun kepada Samsul Ma'arif;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa sendiri dalam eksepsinya yang disampaikan dimuka persidangan mengakui bahwa tujuan penjualan Narkotika yang dilakukan oleh Linda Pujiastuty untuk menjebak Linda Pujiastuty sebagai balas dendam karena telah membohongi terdakwa berkaitan dengan informasi adanya transaksi Narkotika di Laut Cina;

Menimbang, bahwa (a) Dengan adanya pengakuan oleh terdakwa sendiri untuk menjebak saksi Linda Pujiastuty apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan (b) Alasan untuk menjebak saksi Linda Pujiastuty yang tidak disertai dengan penangkapan saksi Linda oleh Terdakwa setelah menjual narkotika dan atau oleh aparat atas perintah terdakwa, (c) membuktikan bahwa penjualan Norkitika oleh Linda merupakan kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding lainnya dari Penasihat Hukum telah disampaikan dalam pembelaan dan Duplik, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, Maka

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum yang pada intinya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi calon pelaku tindak pidana, akan menjadi bagian dari pertimbangan tentang alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan telah menjatuhkan pidana seumur hidup, maka masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi karena dijatuhi pidana seumur hidup maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan pada negara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5000,00 rupiah.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi., SH.,M.H., Teguh Harianto, S.H.,M.Hum., Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H. dan Dr. H. Sumpeno, S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sophan Girsang, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Mohammad Lutfi., SH.,M.H

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

2. Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI



3. Dr. H. Yahya Syam, S.H.,M.H.

4. Dr. H. Sumpeno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sophan Girsang, S.H.,M.H